

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2487/2533

นาย ละเมียด เผ่า พันธุ์
นาง ประเทือง ไทยสวัสดิ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 94 (ข)

จำเลยทั้งสามนำสืบว่า ป. สามีโจทก์หลอกลวง บ. บุตรจำเลยที่ 1 ส.หลานจำเลยที่ 2 พ. บุตรจำเลยที่ 3 กับพวกรวม 8 คนว่าสามารถจัดส่งบุคคลทั้งแปดไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้โดยเรียกเงินจากบุคคลทั้งแปดคนละ 52,000 บาท บ. ส. และ พ. มีเงินให้ ป. ไม่ถึงคนละ 52,000 บาท จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 จึงได้ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์ตามจำนวนเงินที่ยังขาดอยู่ให้โจทก์ยึดถือไว้โดยมิได้รับเงินจากโจทก์เลย เมื่อปรากฏในภายหลังว่าความจริง ป. ไม่สามารถส่งคนหางานไปทำงานที่ประเทศดังกล่าวตามที่อวดอ้างได้ จำเลยทั้งสามจึงขอให้โจทก์คืนหนังสือสัญญากู้ยืมเงินและโฉนดที่ดินที่มอบให้โจทก์ไว้เป็นประกัน แต่โจทก์ไม่ยอมคืนให้ ดังนั้นนอกจากจะเป็นการนำสืบถึงที่มาหรือมูลเหตุแห่งการทำสัญญากู้ยืมเงินที่โจทก์นำมาฟ้องแล้ว ยังเป็นการนำสืบว่าสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวไม่มีมูลหนี้เป็นสัญญาที่ไม่สมบูรณ์ มิใช่เป็นการนำสืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารที่กฎหมายบังคับว่าจะต้องมีมาแสดง จึงไม่ขัดต่อ ป.วิ.พ. มาตรา 94(ข).

คดีทั้งสามสำนวนศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษา โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสาม
สำนวนว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 กู้เงินโจทก์ไป 30,000 บาท 40,000 บาท และ
20,000 บาท ตามลำดับ ตกค้างให้ดอกเบี้ยซึ่งละ 1 บาทต่อเดือน เมื่อกู้ยืมเงินไปแล้ว
จำเลยทั้งสามไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โจทก์เลย ขอให้พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่
2 และที่ 3 ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องรวม 33,000 บาท และ 44,000
บาท และ 22,000 บาท ตามลำดับพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์และนายประจวบ เป่าพันธ์สามีโจทก์
ได้ร่วมกันหลอกลวงให้จำเลยทั้งสามทำสัญญากู้ยืมเงินตามฟ้องโดยมิได้มอบเงินให้
จำเลยทั้งสาม และใช้อุบายว่าสามารถส่งคนไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียได้จะ
ได้เงินเดือน 8,000 บาท ทำงาน 2 ปีเรียกค่าสมัครจากผู้สมัครไปทำงานคนละ
52,000 บาท ถ้าคนใดจ่ายไม่ครบขาดอีกเท่าใดก็ทำสัญญากู้ยืมเงินพร้อมทั้งมอบ
โฉนดที่ดินให้ยึดถือไว้เป็นประกัน จำเลยที่ 1 และที่ 3 ทำสัญญากู้ตามฟ้องเพราะจะ
ส่งบุตรไปทำงาน ส่วนจำเลยที่ 2 ทำสัญญากู้ตามฟ้องเพราะจะส่งหลานไปทำงาน ต่อ
มาโจทก์กับสามีโจทก์ไม่สามารถส่งบุตรหลานจำเลยทั้งสามกับคนอื่น ๆ ไปทำงานที่
ต่างประเทศได้ จำเลยทั้งสามจึงบอกเลิกสัญญากับโจทก์ขอเงินค่าสมัครและหนังสือ
สัญญากู้ยืมเงินคืน แต่โจทก์ไม่ยอมคืนให้ จำเลยจึงทราบว่าถูกโกง โจทก์ไม่มีอำนาจ
ฟ้องขอให้ยกฟ้องและพิพากษาให้โจทก์คืนโฉนดที่ดินเลขที่ 6298, 4746 และ
4275 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่มอบให้โจทก์ยึดถือไว้แก่จำเลย
ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสามสำนวนว่า โจทก์ไม่เคยใช้อุบาย
หลอกลวงดังจำเลยอ้าง โจทก์และสามีโจทก์มีอาชีพทำนาไม่เคยได้รับเงินจากบุตร
และหลานจำเลยทั้งสาม จำเลยทั้งสามต่างกู้ยืมเงินโจทก์ไปจริง ขอให้ยกฟ้องแย้ง
และพิพากษาให้จำเลยแต่ละสำนวนรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระเงินตามฟ้องให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย
ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสาม

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์คืนโฉนดที่ดินเลขที่ 6298,
4746 และ 4275 ตามฟ้องแย้งให้แก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันฟังเป็น
ยุติในเบื้องต้นว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์ 30,000 บาท ได้มอบโฉนด
ที่ดินเลขที่ 6298 ไว้เป็นประกันปรากฏตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินลงวันที่ 17
ตุลาคม 2526 เอกสารหมายเลข 3 จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์ 40,000 บาท
ได้มอบโฉนดที่ดินเลขที่ 4746 ไว้เป็นประกัน ปรากฏตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินลง
วันที่ 16 ตุลาคม 2526 เอกสารหมายเลข 2 จำเลยที่ 3 ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์
20,000 บาท ได้มอบโฉนดที่ดินเลขที่ 4275 ไว้เป็นประกัน ปรากฏตามหนังสือ
สัญญากู้ยืมเงินลงวันที่ 17 ตุลาคม 2526 เอกสารหมายเลข 1

ที่โจทก์ฎีกาว่า การกู้ยืมเงินกฎหมายบังคับให้ต้องทำพยานหลักฐานเป็นหนังสือ
จำเลยทั้งสามได้ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข
จ.1, จ.2 และ จ.3 ซึ่งมีข้อความว่าจำเลยแต่ละคนได้รับเงินไปจากโจทก์ตามจำนวน
ที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาครบถ้วนแล้ว จะนำสืบว่าไม่ได้รับเงินไม่ได้ เพราะเป็นการ
นำสืบแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในพยานเอกสารอันเป็นการต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 นั้น จำเลยทั้งสามนำสืบว่า นายประจวบ
สามีโจทก์หลอกลวงนายบุญเสริมบุตรจำเลยที่ 1 นายสมคิดหลานจำเลยที่ 2 นาย

สัมพันธบัตรจำเลยที่ 3 กับพวกรวม 8 คนว่าสามารถจัดส่งบุตรทั้งแปดไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียได้โดยเรียกเงินจากบุคคลทั้งแปดคนละ 52,000 บาท นายบุญเสริม นายสมคิดและนายสัมพันธมีเงินให้นายประจวบไม่ถึงคนละ 52,000 บาท จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 จึงได้ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์ตามจำนวนเงินที่ยังขาดอยู่ให้โจทก์ยึดถือไว้โดยมิได้รับเงินจากโจทก์เลย เมื่อปรากฏต่อจำเลยทั้งสามในภายหลังว่าความจริงนายประจวบไม่สามารถส่งคนหางานไปทำงานที่ประเทศดังกล่าวตามที่อวดอ้างไว้ จำเลยทั้งสามจึงขอให้โจทก์คืนหนังสือสัญญากู้ยืมเงินและโฉนดที่ดินที่มอบให้โจทก์ไว้เป็นประกัน แต่โจทก์ไม่ยอมคืนให้ ขอนำสืบของจำเลยทั้งสามเช่นนี้ นอกจากจะเป็นการนำสืบถึงที่มาหรือมูลเหตุแห่งการทำสัญญากู้ยืมเงินที่โจทก์นำมาฟ้องแล้วยังเป็นการนำสืบว่าสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวไม่มีมูลหนี้เป็นสัญญาที่ไม่สมบูรณ์มิใช่เป็นการนำสืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารที่กฎหมายบังคับว่าจะต้องมีมาแสดงจึงไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 (ข)...เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายประจวบสามมีโจทก์หลอกลวงนายบุญเสริมบุตรจำเลยที่ 1 นายสมคิดหลานจำเลยที่ 2 และนายสัมพันธบุตรจำเลยที่ 3 ว่า ตนสามารถจะส่งคนหางานไปทำงานที่ต่างประเทศได้โดยเรียกเงินจากคนหางานคนละ 52,000 บาท นายบุญเสริม นายสมคิด และนายสัมพันธ หลงเชื่อแต่มีเงินให้นายประจวบไม่ครบคนละ 52,000 บาทจำเลยทั้งสามจึงได้ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์สำหรับจำนวนเงินที่ยังขาดจำนวน 52,000 บาท อยู่และมอบโฉนดที่ดินให้โจทก์ยึดถือไว้เมื่อปรากฏว่าความจริงนายประจวบไม่สามารถส่งบุคคลทั้งสามไปทำงานที่ต่างประเทศดังที่หลอกลวงไว้ สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจึงไม่มีมูลหนี้ที่บังคับกันได้ โจทก์จะบังคับให้จำเลยทั้งสามรับผิดชอบตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวหาได้ไม่ ทั้งไม่อาจยึดถือโฉนดที่ดินที่จำเลยทั้งสามนำมาให้โจทก์ไว้เพราะไม่มีหนี้เกี่ยวกับโฉนดที่ดินดังกล่าว..."

พิพากษายืน.

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ